TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2026/TCMPA

CONTRATANTE (UASG)

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (925460)

OBJETO

Aquisição de estação de trabalho de alto desempenho (workstation) e periféricos para processo de IA, visando atender ao Núcleo de Informações Estratégicas deste TCM/PA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$34.613,83 (trinta e quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Dia 27/10/2026 às 9h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA

ABERTO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM, em observância às disposições previstas contida no art. 48, I da Lei Complementar nº 123/2006, que versa sobre a "participação exclusiva" de micro e pequenas empresas em licitações com valores de até 80.000,00 (oitenta mil reais).

MARGEM DE PREFERÊNCIA

NÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2026/TCMPA

PA202517254

O **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA**, por intermédio da Seção de Contratos, Convênios e Licitações, unidade subordinada à Diretoria de Administração, **TORNA PÚBLICO** que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO,** nos termos da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislação aplicável, visando a aquisição do objeto abaixo descrito, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de estação de trabalho de alto desempenho para processamento local de Inteligência Artificial, acompanhada de teclado, mouse e cobertura de suporte técnico e garantia do fabricante, visando atender ao Núcleo de Informações Estratégicas - NIE do TCMPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste instrumento convocatório.

1.2. As especificações, os quantitativos e os valores unitários e globais estimados dos grupos seguem abaixo:

GRUPO ÚNICO					
ITEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNIT.**	**QTDE.**	**VALOR TOTAL**
1	619122	Estação de trabalho Apple Mac Studio para processamento local de Inteligência Artificial, com chip Apple Silicon de arquitetura ARM, modelo M4 Max ou geração posterior/superior, com, no mínimo: CPU de 16 núcleos; GPU de 40 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; 64 GB de memória unificada; SSD interno de 1 TB; conectividade Wi-Fi e Bluetooth; interface Ethernet; portas Thunderbolt/USB, HDMI e áudio; sistema operacional macOS original, licenciado e pré-instalado; cabo de alimentação; produto novo, sem uso, em embalagem original e lacrada. Deverá incluir plano oficial de suporte do fabricante (AppleCare ou denominação que o substitua), com assistência técnica, reparo de hardware e suporte a software por, no mínimo, 36 meses. Não inclui monitor.	R$ 32.312,00	1	R$ 32.312,00
2	451820	Teclado sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, conexão USB-C para recarga, teclado numérico e compatibilidade integral com o macOS. Preferencialmente com layout Português do Brasil; a unidade requisitante poderá aceitar layout Inglês (EUA), desde que expressamente indicado na proposta.	R$ 1.360,31	1	R$ 1.360,31
3	603262	Mouse sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, superfície sensível a gestos/multitoque e compatibilidade integral com o macOS.	R$ 941,52	1	R$ 941,52
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO					**34.613,83**

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.4. O objeto desta contratação **não se enquadra como bem de luxo**, conforme Resolução Administrativa 03/2024/TCMPA.

Prazo de vigência

1.5. O prazo de vigência será de 36 (trinta e seis) meses, contado da assinatura do instrumento contratual, exclusivamente para abranger as obrigações de garantia e suporte técnico.

1.6. O processo de aquisição ocorrerá utilizando-se do critério de julgamento **MENOR PREÇO.**

1.7. Os produtos deverão ser entregues na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, localizado na Travessa Magno de Araújo, 474, Bairro Telégrafo, CEP: 66.113-055, no horário de 08:00 às 14:00, mediante prévio agendamento.

1.8. Havendo divergência entre as especificações descritas neste Edital e as lançadas no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerão as do Edital.

2. DA NÃO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Neste certame, **não será utilizado** o procedimento auxiliar de contratação pública denominado **Sistema de Registro de Preços**, previsto no art. 78 da Lei Nº 14.133/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no **SICAF**, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no **SICAF** deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.gov.br/compras, por meio de certificação digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. **O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.**

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.5.1. **A não observância do disposto no item acima poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.**

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. **Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF** e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no **SICAF** até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

4.2. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.5. **Neste certame se aplica o tratamento exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas,** nos termos do art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. **Não poderão disputar esta licitação:**

4.6.1. **Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);**

4.6.2. Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

4.6.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.6.6. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.6.7. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.9. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

5.1. Os recursos orçamentários no valor de **R$ 34.613,83** (trinta e quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos) para fazer face à **contratação de empresa para o fornecimento de estação de trabalho de alto desempenho para processamento local de Inteligência Artificial, acompanhada de teclado, mouse e**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

cobertura de suporte técnico e garantia do fabricante, visando atender ao Núcleo de Informações Estratégicas - NIE do TCM PA.

5.2. Estão disponíveis na seguinte Classificação Orçamentária: 03101.01.126.1454-2354 - Operacionalização e Modernização do Parque Tecnológico/Comunicação . Fonte de Recursos: 01500000001. Elemento da Despesa: 449052.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. As propostas deverão ser **apresentadas no prazo de 8 (oito) dias úteis**, conforme prevê a alínea "a" do inciso I do art. 55 da Lei 14.133/2021.

6.2. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.4.1. **Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,** bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.4.2. **Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz**, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.4.3. **Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.4.4. **Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7. **Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:**

a. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
b. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
c. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

d. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

e. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

f. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

i. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

j. Constituída sob a forma de sociedade por ações.

k. Cujos titulares ou sócios guardam, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6.8. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei nº 14.133, de 2021.

6.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4, 6.5, 6.6 e 6.8 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.13. **Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:**

6.13.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.13.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.14.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.14.2. Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.14. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação,

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.17. **A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso**.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. **O licitante deverá enviar sua proposta de preços mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital Convocatório**;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.3. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

7.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.5. **Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto**.

7.6. Se o regime tributário da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

7.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.10. **O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

7.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

7.11.1. Neste caso específico, considerando o critério de julgamento que é o menor preço, as licitantes devem respeitar os preços máximos apurados e que foram informados no Anexo I - Termo de Referência deste Edital Convocatório;

7.12. **O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências**: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5. Os lances serão ofertados pelo valor unitário de cada item.

8.5.1. Nas disputas por grupo, a formulação de lances permanece item a item, e a classificação e o julgamento consideram o valor total do grupo, assim entendido o somatório dos valores dos itens que o compõem.

8.5.2. O licitante deverá observar, em qualquer hipótese, os preços máximos unitários fixados para cada item.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de **R$ 10,00 (dez reais).**

8.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, que será o **"aberto".**

8.11. Para este certame, tendo em vista que o modo de disputa será "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

8.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

8.18.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

8.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8.19. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n.º 8538, de 2015).

8.20. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

8.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.21.1. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) Empresas brasileiras;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

8.21.2. Esgotados os critérios previstos no item anterior, o vencedor será determinado através de sorteio realizado pelo próprio sistema compras.gov.

8.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.23. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos neste Edital.

8.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.23.4. O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.23.5. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.25. Os preços máximos unitários aceitáveis serão os respectivos preços estimados.

8.26. A proposta poderá ser acompanhada de catálogo, manual, ficha técnica ou documento oficial do fabricante que permita verificar o atendimento às especificações, sendo que informações produzidas exclusivamente pelo licitante, sem referência oficial, poderão ser objeto de diligência, essa informações poderão ser solicitadas a critério do agente de contratação.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 4.6 e 4.7. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. **SICAF**;
b. **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas** - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
c. **Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP**, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
d. **Portal eletrônico do TCU**, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa jurídica, disponível no endereço https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
e. **Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União**.

9.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

9.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

lei.

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar ocorrência de fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

9.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. **Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se válido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.**

9.4.1. Caso o licitante **não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas**, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

9.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.6. **Será desclassificada a proposta vencedora que**:

9.6.1. Contiver vícios insanáveis;

9.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

9.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.6.5. Não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência;

9.6.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

9.7. **No caso de bens e serviços em geral, poderá ser indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, o que será avaliado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio em cada caso. (art. 34 - IN 73/2022 - SEGES)**

9.8. **A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove**:

9.8.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.8.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

9.9.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração

9.9.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

proposta.

9.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.14. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto previsto neste termo, sem prejuízo das previsões editalícias.

9.16. O edital da licitação poderá conter outras disposições concernentes ao critério de julgamento da proposta, desde que não conflitam com este Termo de Referência.

10. DAS DILIGÊNCIAS

10.1. A Administração poderá promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento, em qualquer fase, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10.2. Serão objeto de diligência, entre outras hipóteses: a demonstração da exequibilidade da proposta; a verificação da autenticidade, da origem, da garantia e do atendimento técnico dos produtos ofertados; o saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância da proposta ou dos documentos; e a complementação de informações acerca de documentos já apresentados.

10.3. Considera-se indício de inexequibilidade a proposta cujo valor seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado para a contratação, hipótese em que a inexequibilidade somente será declarada após diligência que comprove que o custo do fornecedor ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.4. As convocações para diligência observarão o prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período mediante pedido fundamentado do fornecedor, formulado antes de findo o prazo original.

10.5. A não apresentação da documentação ou dos esclarecimentos no prazo assinalado acarretará a preclusão da faculdade conferida ao fornecedor e a análise da proposta ou dos documentos no estado em que se encontrarem.

10.6. O resultado da diligência será registrado na ata do procedimento e juntado aos autos, assegurada a publicidade aos demais fornecedores.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO

11.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

11.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

11.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660 de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por outro meio idôneo.

11.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

11.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

11.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

11.9. A habilitação será verificada por meio do **SICAF**, nos documentos por ele abrangidos.

11.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.

11.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

11.11. A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

11.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

11.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

11.12. A verificação no **SICAF** ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

11.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

11.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

11.13. **Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 11.11.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 02 (duas) horas, passível de prorrogação, para:**

11.13.1. A aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

11.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

11.13.3. Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

11.13.4. Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

11.14. **Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação**.

11.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.11.1.

11.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

11.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

11.19. **Habilitação Jurídica**

11.20. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.21. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br

11.22. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

11.23. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

11.24. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

11.25. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

11.26. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.27. **Regularidade fiscal, social e trabalhista**

11.28. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

11.29. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

11.30. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.31. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

11.32. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

11.33. Declaração emitida pela empresa proponente de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, conforme modelo contido no Anexo I deste Termo.

11.34. Declaração emitida pela empresa proponente de que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, nos termos do art. 92, XVII da lei n. 14.133/2021.8.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, conforme modelo contido no Anexo II deste Termo.

11.35. **Regularidade Econômico-Financeira**

11.35.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

11.36. **Qualificação Técnica**

11.36.1. A proponente deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento satisfatório de equipamentos de informática ou bens de natureza semelhante.

11.36.2. A proposta deverá conter marca, modelo, código de configuração/part number, descrição completa, prazo de entrega, prazo de garantia e documentação técnica oficial do fabricante que permita conferir o atendimento aos requisitos.

11.36.3. Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, de mostruário, provenientes de mercado paralelo ou com garantia restrita a país diverso do Brasil.

11.36.4. O equipamento deverá ser fornecido com nota fiscal emitida no Brasil e número de série íntegro, sem bloqueio de ativação ou vínculo prévio a conta de terceiro.

11.36.5. Poderão ser realizadas diligências e consultas ao fabricante para validar autenticidade, especificações, garantia e origem do produto.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

11.37. Disposições gerais sobre habilitação

11.37.1. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

11.37.2. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.37.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.37.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.37.5. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.38. Declarações obrigatórias a serem emitidas pela empresa licitante:

11.38.1. Declaração, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (item 5.5.1. do Termo de Referência)

11.38.2. Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. A contratação deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as condições deste Termo de Referência, da proposta e da Lei nº 14.133/2021.

12.2. A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) por portaria, observadas a Lei nº 14.133/2021 e a Resolução Administrativa nº 02/2024/TCM-PA.

12.3. O fiscal técnico deverá conferir as especificações, os números de série, a integridade física, o funcionamento, a capacidade de memória e armazenamento, a compatibilidade dos periféricos e a ativação da garantia.

12.4. O fiscal administrativo deverá acompanhar a manutenção das condições de habilitação, a documentação fiscal, o recebimento, a liquidação, o pagamento e eventual aplicação de sanções.

12.5. As ocorrências serão registradas em histórico próprio. As falhas deverão ser comunicadas à contratada, com definição de prazo para correção, e ao gestor quando ultrapassarem a competência da fiscalização.

12.6. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros e pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução.

12.7. As comunicações poderão ocorrer por ofício, correio eletrônico institucional ou outro meio escrito que permita comprovar o envio e o recebimento.

12.8. O gestor e os fiscais deverão observar a segregação de funções e poderão solicitar apoio da DTI e do NIE para testes e validação técnica.

13. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

13.1. Condições de Entrega:

13.1.1. O prazo de entrega dos bens será de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

13.1.2. A contratada será responsável, às suas expensas, pela substituição de bens que apresentem especificações incompatíveis com este Termo de Referência, defeitos de fabricação, avarias de transporte ou qualquer outra desconformidade identificada no recebimento.

13.1.3. O prazo máximo para substituição de bens em desacordo será de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação formal do TCMPA.

13.1.4. Caso não seja possível realizar a entrega no prazo estabelecido, a contratada deverá comunicar formalmente as razões do impedimento com antecedência mínima de 7 (sete) dias, para análise de eventual pedido de prorrogação, ressalvadas as hipóteses devidamente comprovadas de caso fortuito ou força maior.

13.1.5. Os bens deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, excetuados feriados e pontos facultativos, na sede do TCMPA, Travessa Magno de Araújo, nº 474, Belém/PA, na Seção de Almoxarifado, no horário de 8h às 14h, acompanhados da respectiva Nota Fiscal e demais documentos pertinentes.

13.1.6. Todos os equipamentos deverão ser entregues novos, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior, recondicionamento, remanufatura ou exposição, acondicionados em embalagem original do fabricante e protegidos contra danos durante o transporte e a descarga.

13.1.7. Os bens deverão ser acompanhados de todos os acessórios, cabos, carregadores, baterias, manuais, certificados, termos de garantia e demais componentes previstos neste Termo de Referência ou normalmente fornecidos pelo fabricante para o pleno funcionamento do equipamento.

13.1.8. Quando aplicável, deverão constar no produto ou em sua embalagem informações que permitam sua correta identificação, tais como fabricante, modelo, número de série e demais elementos necessários à conferência e ao controle patrimonial.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. **O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.**

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2. **O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

14.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

14.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. **Os recursos interpostos fora do prazo NÃO serão conhecidos.**

14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada à vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitação do TCMPA.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. **Comete infração administrativa**, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o **Contratado que**:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do instrumento substitutivo de contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o instrumento substitutivo de contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

15.2. **Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:**

15.2.1. **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

15.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 14.133);

15.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei 14.133)

15.2.4. **Multa:**

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez)dias;

(2) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

15.3. A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração (art. 156, §9º da Lei n. 14.133/2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste termo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei n. 14.133/2021).

15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei n. 14.133/2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º da

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

Lei n. 14.133/2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. **Na aplicação das sanções serão considerados** (art. 156, §1º da Lei n. 14.133/2021) :

a. A natureza e a gravidade da infração cometida;
b. As peculiaridades do caso concreto;
c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d. Os danos que dela provierem para o Contratante;
e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021 que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n. 14.133/2021).

15.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste instrumento substitutivo de Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei n. 14.133/2021).

15.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (art. 161 da lei n. 14.133/2021).

15.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n. 14.133/21.

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. **Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital** por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021**, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame**.

16.2. **A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.**

16.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes.cpl@tcmpa.tc.br, até às 23:59 horas, no horário oficial de Brasília-DF. **As impugnações e pedidos de esclarecimentos NÃO suspendem os prazos previstos no certame.**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

16.4. **A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.**

16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

17.1. Nos termos do artigo 71 da Lei nº 14.133/2021, a autoridade competente poderá, mediante decisão motivada:

I - Revogar a licitação, por razões de conveniência e oportunidade, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, assegurada a prévia manifestação dos interessados, nos termos do § 2º e § 3º do referido artigo;

II – Anular a licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que identificada ilegalidade insanável, com a expressa indicação dos atos viciados, nos termos do § 1º do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, garantindo-se igualmente o direito à prévia manifestação dos interessados.

17.2. A anulação ou revogação do processo licitatório não gera direito à indenização aos licitantes, ressalvado o direito ao ressarcimento pelos custos decorrentes da participação na licitação, caso comprovadamente incorridos, nos termos do § 3º do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e após o exaurimento dos recursos administrativos cabíveis, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para apreciação final.

18.2. A autoridade competente, verificando a regularidade de todos os atos processuais, procederá à adjudicação do objeto ao licitante vencedor e à homologação do procedimento licitatório, nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

18.3. **A adjudicação consistirá na atribuição formal do objeto da licitação ao vencedor de cada grupo, enquanto a homologação representará a ratificação da regularidade e da legalidade de todas as fases do procedimento, devendo ambos os atos ser devidamente motivados e formalizados em despacho específico, com a devida publicidade.**

19. DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1. É vedada a subcontratação do objeto licitado, conforme subitem 5.6.1 do Termo de Referência.

20. DA GARANTIA DO CONTRATO

20.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 conforme subitem 5.7.1. do Termo de Referência.

21. DO REAJUSTE

21.1. Os valores contratados serão reajustados anualmente, na forma do disposto no art. 92 da Lei nº 14.133/2021, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da inflação, sendo adotado como índice de correção o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pela IBGE.

21.2. O reajuste incidirá após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do orçamento estimativo que tenha servido de base para a contratação, conforme previsto no edital e no contrato, observando-se o que for mais recente, aplicando-se sobre os valores originalmente contratados ou sobre os valores reajustados, conforme o caso.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

21.3. Na hipótese de extinção do IPCA ou de sua evidente desatualização, será adotado outro índice que reflita a variação dos custos do setor ou da economia, a ser definido pela Administração.

21.4. O reajuste dar-se-á por **termo de apostilamento.**

22. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

22.1. Os critérios de medição e pagamento foram devidamente colocados no item 8 do Termo de Referência.

23. DAS ALTERAÇÕES

23.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

23.2. **O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.**

23.3. **As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. **Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.**

24.2. **Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.**

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. **Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.**

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. **Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

24.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico do Tribunal (área de licitações e credenciamentos): https://www.tcmpa.tc.br/

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Termo De Referência
b) ANEXO II - Modelo Declaração Em Atendimento Ao Inciso XXXIII, Da Constituição Federal
c) ANEXO III- Modelo Declaração De Reserva De Cargos Para Pessoa Com Deficiência
d) ANEXO IV - Modelo Termo De Recebimento Provisório
e) ANEXO V - Modelo Termo De Recebimento Definitivo
f) ANEXO VI - Minuta de Contrato

25. DO FORO

25.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de BELÉM-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.

Belém/PA, de outubro de 2026.

LUCIO DUTRA VALE:32205252291

Assinado de forma digital por LUCIO DUTRA VALE:32205252291
Dados: 2026.10.06 14:22:10 -03'00'

LÚCIO DUTRA VALE
Conselheiro Presidente do TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 41/2026

RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TCMPA E LEI Nº 14.133/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Órgão: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará;

1.2. Unidade Requisitante: Núcleo de Informações Estratégicas - NIE;

1.3. Número do Processo: PA202517254;

1.4. Referência do Plano de Contratações Anual (PCA): item 38 do PCA, correspondente ao DFD nº 358/2026.

1.5. Documento de Formalização da Demanda: DFD constante dos autos do Processo PA202517254.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para o fornecimento de estação de trabalho de alto desempenho para processamento local de Inteligência Artificial, acompanhada de teclado, mouse e cobertura de suporte técnico e garantia do fabricante, visando atender ao Núcleo de Informações Estratégicas - NIE do TCMPA.

2.2. Quantitativos e especificações

LOTE ÚNICO - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PERIFÉRICOS				
ITEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE.**
1	619122	Estação de trabalho Apple Mac Studio para processamento local de Inteligência Artificial, com chip Apple Silicon de arquitetura ARM, modelo M4 Max ou geração posterior/superior, com, no mínimo: CPU de 16 núcleos; GPU de 40 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; 64 GB de memória unificada; SSD interno de 1 TB; conectividade Wi-Fi e Bluetooth; interface Ethernet; portas Thunderbolt/USB, HDMI e áudio; sistema operacional macOS original, licenciado e pré-instalado; cabo de alimentação; produto novo, sem uso, em embalagem original e lacrada. Deverá incluir plano oficial de suporte do fabricante (AppleCare ou denominação que o substitua), com assistência técnica, reparo de hardware e suporte a software por, no mínimo, 36 meses. Não inclui monitor.	UN	1
2	451820	Teclado sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, conexão USB-C para recarga, teclado numérico e compatibilidade integral com o macOS. Preferencialmente com layout Português do Brasil; a unidade requisitante poderá aceitar layout Inglês (EUA), desde que expressamente indicado na proposta.	UN	1
3	603262	Mouse sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, superfície sensível a gestos/multitoque e compatibilidade integral com o macOS.	UN	1

2.3. Justificativa da indicação de marca e modelo

2.3.1. A indicação do equipamento Apple Mac Studio fundamenta-se no art. 41, inciso I, alínea "c", da Lei nº 14.133/2021 e nas manifestações técnicas constantes do processo. O NIE demonstrou que a solução reúne, simultaneamente, os requisitos de memória unificada contígua de 64 GB, eficiência energética, baixo nível de ruído, formato físico compacto, segurança em nível de hardware e compatibilidade com o fluxo de processamento local de Grandes Modelos de Linguagem - LLMs.

2.3.2. A análise comparativa juntada aos autos indicou que uma estação x86 tecnicamente equivalente, com duas GPUs de 32 GB, apresenta maior complexidade de configuração, consumo elétrico superior, necessidade potencial de adequação elétrica e térmica e custo de aquisição substancialmente mais elevado.

2.3.3. A indicação de marca não se confunde com a indicação de fornecedor exclusivo. O equipamento poderá ser ofertado por qualquer revendedor, distribuidor ou comerciante apto a fornecer produto original, novo, com número de série verificável e cobertura oficial do fabricante no Brasil.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

2.3.4. Será admitida geração posterior ou configuração superior da mesma linha, desde que mantidos o formato e o ecossistema tecnológico indicados e atendidos, cumulativamente, todos os requisitos mínimos deste Termo de Referência, sem acréscimo de preço para o TCMPA.

2.3.5. Os periféricos deverão possuir compatibilidade integral com a estação de trabalho e o sistema operacional. A referência a produtos do mesmo fabricante tem caráter de compatibilidade e integração; será aceita solução equivalente que comprove funcionamento pleno e estável com o equipamento principal.

2.4. Havendo divergência entre a especificação do CATMAT e a descrição deste Termo de Referência, prevalecerá a descrição deste documento e do instrumento convocatório.

2.5. O objeto caracteriza-se como bem permanente comum, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por especificações usuais de mercado.

2.6. A contratação será por escopo, sem dedicação exclusiva de mão de obra, e não se enquadra como serviço continuado nem como aquisição de bem de luxo.

2.7. O prazo de vigência será de 36 (trinta e seis) meses, contado da assinatura do Termo de Contrato, exclusivamente para abranger as obrigações de garantia e suporte técnico. A entrega deverá ocorrer no prazo previsto no item 6.

2.8. Garantia, manutenção e assistência técnica

2.8.1. O equipamento principal deverá possuir garantia e suporte oficial do fabricante por 36 (trinta e seis) meses, mediante AppleCare ou plano oficial equivalente que o substitua, abrangendo diagnóstico, reparo de hardware e suporte ao sistema operacional.

2.8.2. A contratada deverá apresentar, no recebimento, comprovante de ativação da cobertura, contendo o número de série do equipamento e o período de vigência, passível de consulta no portal do fabricante.

2.8.3. Os periféricos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia legal.

2.8.4. Durante a garantia, a contratada deverá intermediar o atendimento com o fabricante sempre que solicitado pelo TCMPA, sem ônus adicional, inclusive quanto a transporte, retirada e devolução do equipamento, quando necessário.

2.8.5. O prazo para diagnóstico inicial será de até 2 (dois) dias úteis após a abertura do chamado. Quando houver necessidade de substituição do equipamento ou periférico por impossibilidade de reparo, a substituição deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, salvo prazo menor previsto pelo fabricante.

2.9. Requisitos de sustentabilidade

2.9.1. A solução deverá priorizar arquitetura de alta eficiência energética, reduzido consumo em operação, baixa emissão térmica e ausência de necessidade de infraestrutura adicional de climatização ou alimentação elétrica.

2.9.2. As embalagens deverão ser recicláveis ou possuir conteúdo reciclado sempre que disponível, e a contratada deverá reduzir o uso de materiais plásticos desnecessários.

2.9.3. Ao final da vida útil, deverão ser observadas as regras de logística reversa e destinação ambientalmente adequada de equipamentos eletroeletrônicos, nos termos da legislação aplicável.

2.10. Instrumento de formalização da contratação

2.10.1. A contratação será formalizada exclusivamente mediante Termo de Contrato, em razão da existência de obrigações futuras de garantia e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, afastada a utilização de nota de empenho como instrumento substitutivo de contrato.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação decorre da necessidade de dotar o NIE de capacidade computacional para processamento local, isolado e seguro de dados fiscais, processuais e institucionais sigilosos, incluindo bases oriundas de Termos de Cooperação Técnica, que não podem ser encaminhadas a serviços públicos de nuvem sem avaliação e autorização específicas.

3.2. A execução local de modelos de Inteligência Artificial permitirá análise de grandes volumes de documentos, cruzamento de dados fiscais, classificação e extração de informações, com preservação do sigilo, redução de dependência de APIs externas e maior celeridade nas atividades de fiscalização.

3.3. O Estudo Técnico Preliminar e as notas técnicas do NIE compararam a solução Apple Silicon com estações x86 equipadas com GPUs profissionais de alta capacidade. A conclusão técnica apontou a solução Mac Studio como a opção mais adequada ao ambiente físico, elétrico e operacional do Núcleo, com menor custo total de propriedade.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

3.4. A DTI reconheceu a aptidão técnica da solução e condicionou a indicação de marca à demonstração objetiva da necessidade, da vantajosidade e da ausência de direcionamento subjetivo. Em resposta, o NIE apresentou análise comparativa, pesquisa de preços e nota técnica complementar, detalhando memória unificada, consumo, dimensões, ruído, segurança e custo.

3.5. Os resultados pretendidos são: segurança integral das bases sigilosas; redução do tempo de análise de documentos; melhor aproveitamento das horas de trabalho dos auditores; independência de serviços externos remunerados por uso; e criação de infraestrutura local escalável para projetos de Inteligência Artificial.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E CICLO DE VIDA

4.1. A solução compreende o fornecimento, em lote único, de uma estação de trabalho Apple Mac Studio, teclado e mouse compatíveis, com cobertura oficial de suporte e garantia, além da entrega dos documentos de origem, número de série e comprovação da garantia.

4.2. A implantação ocorrerá nas etapas de entrega, conferência física e documental, verificação das especificações, ativação da garantia, teste de inicialização e disponibilização ao NIE. A configuração do ambiente de software, das ferramentas open source e da rede segura será realizada pelas equipes do NIE e da DTI.

4.3. A solução não depende de contratação correlata ou interdependente, não exige treinamento específico e não substitui contrato em vigor.

4.4. A análise de mercado considerou: (i) estações x86 com GPUs dedicadas de alta capacidade; e (ii) estação Apple Silicon com memória unificada. Para equivalência de 64 GB de memória voltada a IA, a alternativa x86 demanda duas GPUs de 32 GB, fonte de alta potência, gabinete de grande porte e maior complexidade de instalação.

4.5. Durante o uso, o equipamento permanecerá em ambiente controlado do TCMPA, com processamento preferencialmente local e offline para dados sigilosos. Ao final da vida útil, a DTI deverá promover a sanitização segura dos dados antes da baixa patrimonial ou destinação ambientalmente adequada.

4.6. A escolha da aquisição, em vez de processamento recorrente em nuvem pública, reduz a exposição de dados sensíveis, evita custos variáveis de APIs e preserva autonomia técnica. A vida útil econômica esperada supera o período mínimo de garantia, sem prejuízo de eventual atualização futura da solução.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Requisitos do fornecimento e comprovação da solução

5.1.1. A proposta deverá conter marca, modelo, código de configuração/part number, descrição completa, prazo de entrega, prazo de garantia e documentação técnica oficial do fabricante que permita conferir o atendimento aos requisitos.

5.1.2. Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, de mostruário, provenientes de mercado paralelo ou com garantia restrita a país diverso do Brasil.

5.1.3. O equipamento deverá ser fornecido com nota fiscal emitida no Brasil e número de série íntegro, sem bloqueio de ativação ou vínculo prévio a conta de terceiro.

5.1.4. Poderão ser realizadas diligências e consultas ao fabricante para validar autenticidade, especificações, garantia e origem do produto.

5.2. Subcontratação

5.2.1. Não será admitida a subcontratação do fornecimento.

5.3. Garantia contratual

5.3.1. Não será exigida garantia de execução contratual prevista no art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerando o valor, a natureza do fornecimento e o baixo risco da contratação, sem prejuízo da garantia do produto.

6. MODELO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

6.1. A execução ocorrerá de forma indireta, mediante fornecimento integral dos bens por pessoa jurídica especializada.

6.2. O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do envio da Ordem de Fornecimento emitida após a assinatura do Termo de Contrato, em remessa única.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

6.3. Caso a entrega não possa ocorrer no prazo, a contratada deverá comunicar formalmente a Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, apresentando os motivos e documentos comprobatórios, para análise de eventual prorrogação, ressalvados caso fortuito e força maior.

6.4. Os bens deverão ser entregues na sede do TCMPA, Travessa Magno de Araújo, nº 474, bairro do Telégrafo, Belém/PA, no Almoxarifado ou em local indicado pela fiscalização, em dias úteis e horário previamente agendado.

6.5. A nota fiscal deverá discriminar cada item, marca, modelo e número de série, quando aplicável, e estar acompanhada do comprovante de garantia e suporte.

6.6. A contratada será responsável pelo transporte, seguro, descarga, embalagem e demais custos necessários à entrega. Danos ocorridos até o recebimento definitivo serão de sua responsabilidade.

6.7. O TCMPA poderá abrir as embalagens, inicializar os equipamentos e executar testes de conformidade, sem que isso implique perda da garantia.

6.8. Itens em desacordo, com avarias, defeitos, sinais de uso, especificações inferiores ou garantia não ativada serão rejeitados. A substituição deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos da notificação, sem ônus para o TCMPA.

7. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

7.1. A contratação deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as condições deste Termo de Referência, da proposta, do Termo de Contrato e da Lei nº 14.133/2021.

7.2. A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) por portaria, observadas a Lei nº 14.133/2021 e a Resolução Administrativa nº 02/2024/TCM-PA.

7.3. O fiscal técnico deverá conferir as especificações, os números de série, a integridade física, o funcionamento, a capacidade de memória e armazenamento, a compatibilidade dos periféricos e a ativação da garantia.

7.4. O fiscal administrativo deverá acompanhar a manutenção das condições de habilitação, a documentação fiscal, o recebimento, a liquidação, o pagamento e eventual aplicação de sanções.

7.5. As ocorrências serão registradas em histórico próprio. As falhas deverão ser comunicadas à contratada, com definição de prazo para correção, e ao gestor quando ultrapassarem a competência da fiscalização.

7.6. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros e pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução.

7.7. As comunicações poderão ocorrer por ofício, correio eletrônico institucional ou outro meio escrito que permita comprovar o envio e o recebimento.

7.8. O gestor e os fiscais deverão observar a segregação de funções e poderão solicitar apoio da DTI e do NIE para testes e validação técnica.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em conformidade com as disposições da Resolução Administrativa nº 03/2025/TCMPA e da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. Do recebimento (art. 92, VII, da Lei nº 14.133/2021)

8.2.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências pactuadas, nos termos do art. 140, I, "a", da Lei nº 14.133/2021.

8.2.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação do fornecimento.

8.2.3. Para efeito de recebimento provisório, o fiscal administrativo do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto, bem como a análise do desempenho e qualidade dos produtos recebidos em consonância com os relatórios de fiscalização.

8.2.3.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a perfeita execução das entregas dos produtos até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

8.2.3.2. A fiscalização não efetuará o ateste da execução contratual até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, nos termos dos arts. 119 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

8.2.3.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O Termo Detalhado elaborado pelo fiscal designado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.4. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade dos bens fornecidos e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal administrativo no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais penalidades a serem aplicadas.

8.4.2. Realizar a análise do relatório e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos produtos, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

8.4.4. Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.4.5. Enviar a documentação pertinente à Diretoria de Administração para a autorização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento correrá enquanto estiver pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos produtos nem a responsabilidade pela perfeita execução do contrato.

8.8. Liquidação (art. 92, VI, da Lei nº 14.133/2021)

8.8.1. Para fins de liquidação, o fiscal administrativo do contrato deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.8.1.1. a data da emissão;

8.8.1.2. os dados do Termo de Contrato, da Nota de Empenho e do órgão contratante;

8.8.1.3. o período respectivo de execução da entrega dos produtos;

8.8.1.4. o valor a pagar; e

8.8.1.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

8.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.11. Constatada qualquer situação de irregularidade fiscal, social e trabalhista do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o gestor do contrato deverá adotar as medidas necessárias à anotação da falta nos autos do processo administrativo correspondente, para fins de inclusão em seu registro cadastral (§§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

8.13. Do pagamento (art. 92, VI, da Lei nº 14.133/2021)

8.13.1. O TCMPA realizará o pagamento, mediante a apresentação da nota fiscal, com aceite/atesto do servidor ou da comissão designada como fiscal da contratação, da importância correspondente aos produtos, através de ordem bancária e depósito em conta corrente a ser indicada pela contratada;

8.13.2. O TCMPA apenas efetuará o pagamento sobre produtos efetivamente recebidos.

8.13.3. O pagamento será efetuado considerando os termos da Resolução Administrativa nº 03/2025/TCM/PA, observando o seguinte:

A) O prazo para liquidação da despesa será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pela Administração;

B) O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, a contar da liquidação da despesa;

C) Para fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato;

D) Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, assim como os créditos devidos às empresas de pequeno porte e às microempresas, os prazos de que tratam os itens A e B serão reduzidos pela metade;

E) Os prazos referentes aos itens A e D poderão ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

F) O prazo para solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, não será computado para os fins de que tratam os itens A e D;

G) Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica;

H) Previamente ao pagamento, a Administração deve verificar a manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação;

I) A eventual perda das condições de que trata o item H não enseja, por si, retenção de pagamento do montante devido;

J) A permanência da condição de irregularidade, sem devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Administração, pode culminar em extinção contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e de aplicação de penalidades cabíveis, observados o contraditório e a ampla defesa;

K) É facultada a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021.

8.13.4. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

8.14. Forma de pagamento

8.14.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.14.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.14.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.14.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. O fornecedor será selecionado mediante licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com adoção do critério de julgamento de menor preço global para o lote único.

9.2. A proposta deverá contemplar todos os itens do lote e todos os custos diretos e indiretos, incluindo tributos, frete, seguro, garantia, ativação do suporte e eventual substituição.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

9.3. Será verificado o atendimento integral às especificações mediante documentação técnica oficial do fabricante. Não será admitida proposta com configuração inferior, garantia restrita ou descrição genérica que impeça a identificação do produto.

9.4. Não será exigida amostra. A Administração poderá solicitar esclarecimentos, catálogos, links oficiais, part number, capturas de tela do portal do fabricante ou realizar diligência para confirmar a conformidade.

9.5. Previamente à celebração da contratação, a Administração verificará a inexistência de impedimentos mediante consulta, entre outros, ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, à relação de inidôneos do TCU e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, na forma da legislação aplicável, bem como consulta prévia ao Cadin-PA.

9.6. As consultas poderão abranger a empresa e seu sócio majoritário, quando cabível, observada a legislação aplicável.

9.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e mediante apresentação dos documentos não disponíveis ou vencidos.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ ou CPF distintos, salvo hipóteses legalmente admitidas. A documentação deverá estar em nome da matriz ou da filial que efetivamente contratará, ressalvados os documentos emitidos exclusivamente em nome da matriz.

9.9. A Administração poderá promover diligência para esclarecer ou complementar a instrução, inclusive para validar a autenticidade, a origem, a garantia e o atendimento técnico dos produtos.

9.10. Da Habilitação jurídica

9.10.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.10.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação de autenticidade no sítio oficial competente;

9.10.3. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.10.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.10.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.10.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

9.10.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.11. Da Regularidade fiscal, social e trabalhista

9.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014;

9.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.11.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da legislação aplicável;

9.11.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

9.11.6. Declaração emitida pela empresa proponente de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo contido no Anexo I deste Termo;

9.11.7. Declaração emitida pela empresa proponente de que cumpre as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, nos termos do art. 92, XVII, da Lei nº 14.133/2021, conforme modelo contido no Anexo II deste Termo.

9.12. Da Qualificação econômico-financeira

9.12.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.12.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

9.12.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.12.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

9.12.5. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.12.6. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social.

9.12.7. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

9.13. Da Qualificação técnica

9.13.1. A proponente deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento satisfatório de equipamentos de informática ou bens de natureza semelhante.

10. VALOR ESTIMADO E JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO

10.1. Com base no Documento de Formalização da Demanda e no Estudo Técnico Preliminar:

LOTE ÚNICO - ESTIMATIVA PRELIMINAR					
ITEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNIT.**	**QTDE.**	**VALOR TOTAL**
1	619122	Estação de trabalho Apple Mac Studio para processamento local de Inteligência Artificial, com chip Apple Silicon de arquitetura ARM, modelo M4 Max ou geração posterior/superior, com, no mínimo: CPU de 16 núcleos; GPU de 40 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; 64 GB de memória unificada; SSD interno de 1 TB; conectividade Wi-Fi e Bluetooth; interface Ethernet; portas Thunderbolt/USB, HDMI e áudio; sistema operacional macOS original, licenciado e pré-instalado; cabo de alimentação; produto novo, sem uso, em embalagem original e lacrada. Deverá incluir plano oficial de suporte do fabricante (AppleCare ou denominação que o substitua), com assistência técnica, reparo de hardware e suporte a software por, no mínimo, 36 meses. Não inclui monitor.	R$ 32.312,00	1	R$ 32.312,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

2	451820	Teclado sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, conexão USB-C para recarga, teclado numérico e compatibilidade integral com o macOS. Preferencialmente com layout Português do Brasil; a unidade requisitante poderá aceitar layout Inglês (EUA), desde que expressamente indicado na proposta.	R$ 1.360,31	1	R$ 1.360,31
3	603262	Mouse sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, superfície sensível a gestos/multitoque e compatibilidade integral com o macOS.	R$ 941,52	1	R$ 941,52
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO					**R$ 34.613,83**

10.2. Optou-se pelo lote único porque os três itens constituem uma solução integrada de uso imediato, com necessidade de compatibilidade entre equipamento, sistema operacional e periféricos, além de ativação coordenada da garantia. O mercado de equipamentos de informática possui fornecedores aptos a fornecer o conjunto, de modo que o agrupamento não impõe restrição desproporcional à competição.

10.3. O fracionamento em contratações independentes aumentaria os custos administrativos, poderia resultar em itens de baixo valor sem propostas e dificultaria a responsabilização por incompatibilidades. Os valores permanecerão individualizados para fins de transparência, conferência e pagamento.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão às expensas do TCMPA, consignadas no orçamento próprio, constando a indicação da fonte, elemento e demais informações da disponibilidade orçamentária nos autos do PA202517254 e no edital.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a contratada que:

a) der causa à inexecução parcial da contratação;
b) der causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total;
d) deixar de entregar documentação exigida;
e) não mantiver a proposta, salvo fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o ajuste ou não entregar a documentação quando convocada;
g) retardar a entrega sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa;
i) fraudar a contratação ou a execução;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude;
k) praticar atos ilícitos para frustrar os objetivos da contratação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

12.2. Poderão ser aplicadas, observados o contraditório e a ampla defesa, as sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. A multa moratória será de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 10% (dez por cento). O atraso superior a 20 (vinte) dias poderá caracterizar inexecução total, conforme avaliação da Administração.

12.4. A multa compensatória será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total, sem prejuízo da reparação integral dos danos.

12.5. As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, e sua aplicação considerará a gravidade da conduta, as peculiaridades do caso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos causados e a existência de programa de integridade.

12.6. Os valores das multas e indenizações poderão ser descontados de créditos da contratada ou cobrados administrativa ou judicialmente.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada;

13.2. Fornecer as informações necessárias à entrega e ao atendimento de garantia;

13.3. Receber, conferir e testar os bens nos prazos e condições definidos;

13.4. Notificar a contratada sobre vícios, defeitos, avarias ou divergências;

13.5. Acompanhar e fiscalizar a execução e a manutenção da garantia;

13.6. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo, observadas as condições deste Termo;

13.7. Aplicar as sanções cabíveis, mediante processo administrativo;

13.8. Decidir sobre solicitações e reclamações relacionadas à execução, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes ou protelatórios.

13.9. A Administração não responderá por compromissos assumidos pela contratada com terceiros nem por danos decorrentes de atos de seus empregados, prepostos ou fornecedores.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Entregar todos os bens novos, originais e em conformidade com as especificações, dentro do prazo e no local estabelecido;

14.2. Incluir na proposta e no preço todos os tributos, fretes, seguros, despesas de transporte, garantia, suporte e demais custos;

14.3. Comprovar a ativação da garantia oficial e do plano de suporte por 36 meses;

14.4. Substituir, sem ônus, os bens recusados ou que apresentem defeito ou desconformidade;

14.5. Intermediar os chamados de garantia e acompanhar o atendimento até a solução;

14.6. Comunicar por escrito qualquer fato que possa prejudicar o cumprimento dos prazos;

14.7. Manter as condições de habilitação durante toda a vigência;

14.8. Responder pelos danos causados à Administração e a terceiros;

14.9. Cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais e comerciais decorrentes da execução;

14.10. Preservar a confidencialidade de quaisquer informações institucionais às quais tenha acesso durante o atendimento técnico.

15. REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. Os valores contratados serão reajustados anualmente, na forma do disposto no art. 92 da Lei nº 14.133/2021, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da inflação, sendo adotado como índice de correção o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

15.2. O reajuste incidirá após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do orçamento estimativo que tenha servido de base para a contratação, conforme previsto no edital e no contrato, observando-se o que for mais recente, aplicando-se sobre os valores originalmente contratados ou sobre os valores reajustados, conforme o caso.

15.3. Na hipótese de extinção do IPCA ou de sua evidente desatualização, será adotado outro índice que reflita a variação dos custos do setor ou da economia, a ser definido pela Administração.

15.4. O reajuste dar-se-á por meio de termo de apostilamento.

16. PUBLICAÇÃO

16.1. O Termo de Contrato deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos prazos e condições previstos na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das publicações exigidas pelo TCMPA.

17. CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante conforme a Lei nº 14.133/2021, as Resoluções Administrativas do TCMPA e, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor e os princípios gerais dos contratos.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

18. FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir controvérsias que não possam ser solucionadas pela via administrativa ou consensual.

Belém, 24 de agosto de 2026

_____

Marcos Matheus Fonseca Reis
Servidor da Divisão de Gestão da Contratação - DGC
Matrícula nº 500000797 - TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz: ( ) SIM ( ) NÃO.

Local e data: _____

_____

Assinatura do representante legal

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Telefone: _____

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REABILITADO E APRENDIZ

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada em _____, DECLARA, para os devidos fins, que cumpre as exigências de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, bem como as regras de acessibilidade aplicáveis, conforme o art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e os arts. 63 e 92 da Lei nº 14.133/2021.

Local e data: _____

_____

Assinatura do representante legal

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Telefone: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

ANEXO IV
MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº	
CONTRATADA / CNPJ	
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº	
DATA DA ENTREGA	

2. ESPECIFICAÇÃO DOS BENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Estação de trabalho para IA	UN	1
2	Teclado sem fio	UN	1
3	Mouse sem fio	UN	1

3. RECEBIMENTO

Atesta-se, para os fins do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, que os bens acima identificados foram recebidos provisoriamente nesta data, ficando sujeitos à verificação das especificações, qualidade, funcionamento, números de série e garantia.

O recebimento provisório não implica aceitação definitiva e não exclui a responsabilidade da contratada pela substituição de bens em desconformidade.

Belém, _____ de _____ de 2026.

_____

Fiscal da contratação / matrícula

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

ANEXO V

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1. IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº	
CONTRATADA / CNPJ	
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº	
DATA DA ENTREGA	

2. ESPECIFICAÇÃO E CONFORMIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	CONFORME	OBSERVAÇÃO
1	Estação de trabalho para IA	1	( ) SIM ( ) NÃO	
2	Teclado sem fio	1	( ) SIM ( ) NÃO	
3	Mouse sem fio	1	( ) SIM ( ) NÃO	
4	Garantia oficial de 36 meses	1	( ) SIM ( ) NÃO	

3. ATESTE DE RECEBIMENTO

Atesta-se, para os fins do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, que os bens foram entregues e avaliados, atendendo às especificações e condições da contratação, sem prejuízo da responsabilidade da contratada durante o período de garantia.

4. VALOR A LIQUIDAR

Não foram identificadas inconformidades que ensejem glosa. O valor a liquidar correspondente aos bens recebidos é de R$ _____).

Belém, _____ de _____ de 2026.

_____

Gestor/Fiscal da contratação / matrícula

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO N° XX/2026/TCMPA

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, FIRMADO ENTRE O TCM/PA E A EMPRESA XXXXXXXXX **MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.**

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, inscrito no CNPJ/MF nº 04.789.665/0001-87, Inscrição Estadual nº 151.912.80-7, com sede na Trav. Magno de Araújo nº 474, bairro do Telégrafo, nesta de cidade de Belém/Pa, CEP 66.113-055, neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro **LÚCIO DUTRA VALE**, brasileiro, casado, matrícula nº 500000969, denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **XXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ Nº XXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua XXXXX, Bairro: XXXXX - XXXXXX, CEP XXXXXX, telefone: (XX) XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX neste ato representada pela Sr(a). **XXXXXXXXXX**, tendo em vista o que consta no Processo nº PA2026118154 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão de Licitação Nº XX/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de estação de trabalho de alto desempenho para processamento local de Inteligência Artificial, acompanhada de teclado, mouse e cobertura de suporte técnico e garantia do fabricante, visando atender ao Núcleo de Informações Estratégicas - NIE do TCMPA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Quantitativos, especificações e valores dos produtos:

LOTE ÚNICO - ESTIMATIVA PRELIMINAR					
ITEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNIT.**	**QTDE.**	**VALOR TOTAL**
1	619122	Estação de trabalho Apple Mac Studio para processamento local de Inteligência Artificial, com chip Apple Silicon de arquitetura ARM, modelo M4 Max ou geração posterior/superior, com, no mínimo: CPU de 16 núcleos; GPU de 40 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; 64 GB de memória unificada; SSD interno de 1 TB; conectividade Wi-Fi e Bluetooth; interface Ethernet; portas Thunderbolt/USB, HDMI e áudio; sistema operacional macOS original, licenciado e pré-instalado; cabo de alimentação; produto novo, sem uso, em embalagem original e lacrada. Deverá incluir plano oficial de	R$ 32.312,00	1	R$ 32.312,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

		suporte do fabricante (AppleCare ou denominação que o substitua), com assistência técnica, reparo de hardware e suporte a software por, no mínimo, 36 meses. Não inclui monitor.			
2	451820	Teclado sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, conexão USB-C para recarga, teclado numérico e compatibilidade integral com o macOS. Preferencialmente com layout Português do Brasil; a unidade requisitante poderá aceitar layout Inglês (EUA), desde que expressamente indicado na proposta.	R$ 1.360,31	1	R$ 1.360,31
3	603262	Mouse sem fio, original do fabricante ou plenamente compatível com o equipamento do item 1, com bateria recarregável, conexão Bluetooth, superfície sensível a gestos/multitoque e compatibilidade integral com o macOS.	R$ 941,52	1	R$ 941,52
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO					R$ 34.613,83

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Pela aquisição dos produtos serão pagos os valores estabelecidos no quadro contido na Cláusula Primeira.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Condições de Entrega:

3.1.1. O prazo de entrega dos bens será de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

3.1.2. A contratada será responsável, às suas expensas, pela substituição de bens que apresentem especificações incompatíveis com este Termo de Referência, defeitos de fabricação, avarias de transporte ou qualquer outra desconformidade identificada no recebimento.

3.1.3. O prazo máximo para substituição de bens em desacordo será de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação formal do TCMPA.

3.1.4. Caso não seja possível realizar a entrega no prazo estabelecido, a contratada deverá comunicar formalmente as razões do impedimento com antecedência mínima de 7 (sete) dias, para análise de eventual pedido de prorrogação, ressalvadas as hipóteses devidamente comprovadas de caso fortuito ou força maior.

3.1.5. Os bens deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, excetuados feriados e pontos facultativos, na sede do TCMPA, Travessa Magno de Araújo, nº 474, Belém/PA, na Seção de Almoxarifado, no horário de 8h às 14h, acompanhados da respectiva Nota Fiscal e demais documentos pertinentes.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

3.1.6. Todos os equipamentos deverão ser entregues novos, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior, recondicionamento, remanufatura ou exposição, acondicionados em embalagem original do fabricante e protegidos contra danos durante o transporte e a descarga.

3.1.6.1. Os bens deverão ser acompanhados de todos os acessórios, cabos, carregadores, baterias, manuais, certificados, termos de garantia e demais componentes previstos neste Termo de Referência ou normalmente fornecidos pelo fabricante para o pleno funcionamento do equipamento.

3.1.6.2. Quando aplicável, deverão constar no produto ou em sua embalagem informações que permitam sua correta identificação, tais como fabricante, modelo, número de série e demais elementos necessários à conferência e ao controle patrimonial.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

5.1. O prazo de vigência será de 36 (trinta e seis) meses, contado da assinatura do instrumento contratual ou do recebimento da nota de empenho, exclusivamente para abranger as obrigações de garantia e suporte técnico

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento será efetuado em conformidade com as disposições da Resolução Administrativa nº 03/2025/TCMPA e da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2 Do recebimento (art. 92, VII da Lei n. 14.133/2021)

6.2.1 Os produtos serão recebidos provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências pactuadas. (art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2.2 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação do fornecimento.

6.2.3 Para efeito de recebimento provisório, o fiscal administrativo do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto, bem como a análise do desempenho e qualidade dos produtos recebidos em consonância com os relatórios de fiscalização.

6.2.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a perfeita execução das entregas dos produtos até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

6.2.3.2 A fiscalização não efetuará o ateste da execução contratual até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

6.2.3.3 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. O Termo Detalhado elaborado pelo fiscal designado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.4. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade dos serviços prestados e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

6.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal administrativo no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais penalidades a serem aplicadas.

6.4.2. Realizar a análise do relatório e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

6.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos produtos, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

6.4.4. Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

6.4.5. Enviar a documentação pertinente à diretoria de Administração para a autorização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

6.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n. 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, e inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

6.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos produtos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.8 Liquidação (art. 92, VI da Lei n. 14.133/2021)

6.8.1 Para fins de liquidação, o fiscal administrativo do contrato deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

6.8.1.1 a data da emissão;

6.8.1.2 os dados da nota de empenho e do órgão contratante;

6.8.1.3 o período respectivo (mês de competência) de execução da entrega dos produtos;

6.8.1.4 o valor a pagar; e

6.8.1.5 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

6.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.11. Constatada qualquer situação de irregularidade fiscal, social e trabalhista do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o gestor do contrato deverá adotar as medidas necessárias à anotação da falta nos autos do processo administrativo correspondente, para fins de inclusão em seu registro cadastral (§§ 3º e 4º do art. 88 da lei n. 14.133/2021).

6.13 Do pagamento (art. 92, VI da Lei n. 14.133/2021).

6.13.1 O TCM PA realizará o pagamento, mediante a apresentação da nota fiscal, com aceite/atesto do servidor ou da comissão designada como fiscal da contratação, da importância correspondente aos produtos, através de ordem bancária e depósito em conta corrente a ser indicada pela contratada;

6.13.2 O TCM PA apenas irá efetuar o pagamento sobre produtos efetivamente recebidos.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

6.13.3 O pagamento será efetuado considerando os termos da Resolução Administrativa n° 03/2025/TCM/PA, observando o seguinte:

A) O prazo para liquidação da despesa será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pela Administração;

B) O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, a contar da liquidação da despesa;

C) Para fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 63 da lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato;

D) Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da lei n° 14.133/2021, assim como os créditos devidos as empresa de pequeno porte e as microempresas, os prazos de que trata os inciso I e II serão reduzidos pela metade;

E) O prazo referente ao item A e D poderão ser excepcionalmente prorrogáveis, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

F) O prazo para solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia a liquidação da despesa, não será computado para os fins de que trata o item A e D;

G) Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica;

H) Previamente ao pagamento, a Administração deve verificar a manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

I) A eventual perda das condições de que trata o item H não enseja, por si, retenção de pagamento do montante devido;

J) A permanência da condição de irregularidade, sem devida justificativa ou com justificativa não aceita pela administração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e de aplicação de penalidades cabíveis, observando o contraditório e ampla defesa;

K) É facultada a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à administração e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133, de 2021

6.13.4 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

6.14 Forma de pagamento:

6.14.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.14.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.14.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.14.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os valores contratados serão reajustados anualmente, na forma do disposto no art. 92 da Lei nº 14.133/2021, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da inflação, sendo adotado como índice de correção o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pela IBGE.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

7.2. O reajuste incidirá após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do orçamento estimativo que tenha servido de base para a contratação, conforme previsto no edital e no contrato, observando-se o que for mais

recente, aplicando-se sobre os valores originalmente contratados ou sobre os valores reajustados, conforme o caso.

7.3. Na hipótese de extinção do IPCA ou de sua evidente desatualização, será adotado outro índice que reflita a variação dos custos do setor ou da economia, a ser definido pela Administração.

7.4. O reajuste dar-se-á por termo de apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas na entrega do produto, para que seja por ele reparado ou corrigido às suas expensas.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à prestação do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Termo de Referência.

8.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução do objeto;

8.1.7. Cientificar o órgão de Assessoramento Jurídico da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.1.8. Emitir decisão, explicitamente, sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do fornecimento do produto, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

8.1.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal e gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II da Lei n. 14.133/2021).

9.1.2. Alocar os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados,

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

9.1.3. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal administrativo do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.5. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021.

9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao fiscal administrativo do contrato, até o prazo de 10 (dez) dias após a solicitação, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

3) Certidão de Regularidade do FGTS; e

4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local de fornecimento dos produtos.

9.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos.

9.1.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação, na contratação direta (art. 92, XVI da Lei n. 14.133/2021).

9.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

9.1.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 155 e 156 da Lei nº14.133/2021)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial da avença;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total da avença;

d) deixar de entregar a documentação exigida para qualificação na contratação direta;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) prestar declaração falsa durante a inexigibilidade de licitação ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência: quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez)dias;

11.2.4.2. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.4.3. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração (art. 156, §9º da Lei n. 14.133/2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste termo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei n. 14.133/2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei n. 14.133/2021).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º da Lei n. 14.133/2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º da Lei n. 14.133/2021) :

11.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

11.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021 que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n. 14.133/2021).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei n. 14.133/2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (art. 161 da lei n. 14.133/2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n. 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; (hipóteses contidas no Art. 137 da Lei 14.133/2021).

12.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

12.1.3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

12.1.3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

12.1.3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
c) Pagamento do custo da desmobilização.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. Será designado servidor do **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ** para representar a Administração no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do Inciso II do art.104 c/c Art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na seguinte Classificação Orçamentária: 03101.01.126.1454-2354 - Operacionalização e Modernização do Parque Tecnológico/Comunicação. Fonte de Recursos: 01500000001. Elemento da Despesa: 449052.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na lei n° 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Em caso de necessidade de alterações contratuais, cujo serviço e/ou preço aditado não constem no contrato original, as composições dos novos serviços deverão observar o disposto nos artigos 127 e 128 da Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. O contrato e seus aditamentos deverão ser divulgados em até 10 dias úteis, contados da data de sua assinatura, conforme o inciso II do art. 94 da lei 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir os litígios que decorram da execução deste Termo de Referência que não puderem ser compostos pela conciliação ou vias administrativas

Belém-PA, XX de agosto de 2026.

Conselheiro LÚCIO DUTRA VALE
Presidente do TCMPA
CONTRATANTE

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SCCL
DOCUMENTO
Nº _____

xxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal da **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
CONTRATADA

Testemunhas:
1-Nome:_____CPF/MF:_____
2-Nome:_____CPF/MF:_____